

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

BEK nr 1664 af 15/12/2015 (Historisk)

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1275 af 28/10/2016

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016¹⁾

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, fastsættes:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D, E eller F, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel F anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel A, B, C, D, E og F anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D og E, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 10. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den alder, der er angivet i tabel F og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren angivet i tabel F og faktoren angivet i stk. 11.

Stk. 11. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel G, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C, D, E, F og G er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

- 2) En rentefod på 3,94 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2010 til 2014. For årene 2010 til 2012 er anvendt Nationalbankens opgjorte årsgennemsnitlige effektive rente for 30-årige realkreditobligationer. For årene 2013 til 2014 er anvendt et årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,69 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2015 for bundskatten (8,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (4,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,90 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,71 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 37,69 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2015 for bundskatten (8,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (4,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,90 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,71 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,90 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2012 til 2016.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1188 af 20. oktober 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016 ophæves.

Arbejdsskadestyrelsen, den 15. december 2015

MERETE AGERGAARD

/ Karoline Klaksvig

- ¹⁾ Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	31,299	30	19,839
6	30,868	31	19,353
7	30,434	32	18,865
8	29,999	33	18,376
9	29,561	34	17,885
10	29,120	35	17,392
11	28,678	36	16,898
12	28,233	37	16,403
13	27,785	38	15,905
14	27,335	39	15,407
15	26,883	40	14,907
16	26,429	41	14,405
17	25,972	42	13,903
18	25,513	43	13,399
19	25,052	44	12,894
20	24,589	45	12,387
21	24,123	46	11,880
22	23,655	47	11,371
23	23,185	48	10,861
24	22,713	49	10,350
25	22,239	50	9,838
26	21,763	51	9,324
27	21,285	52	8,809
28	20,805	53	8,292
29	20,323	54	7,774

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder	
53	7,821
54	7,297

55	6,769
56	6,240
57	5,707
58	5,170
59	4,629
60	4,084
61	3,532
62	2,974

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder	
60	3,814
61	3,257
62	2,693

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år

Fyldt alder	
61	2,982
62	2,413
63	1,835

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år

Fyldt alder	
61	2,700
62	2,125
63	1,540

Tabel F: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fylgt alder	
62	1,837

Tabel G: Forsørgertabserstatning

Fylgt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,621	1,239	1,852	2,461	3,067	3,668	4,266	4,859	5,449	6,034
19	0,621	1,239	1,852	2,461	3,066	3,668	4,265	4,858	5,448	6,033
20	0,621	1,238	1,852	2,461	3,066	3,667	4,264	4,858	5,447	6,032
21	0,621	1,238	1,852	2,461	3,066	3,667	4,264	4,857	5,446	6,030
22	0,621	1,238	1,852	2,461	3,066	3,666	4,263	4,856	5,444	6,029
23	0,621	1,238	1,851	2,460	3,065	3,666	4,262	4,855	5,443	6,027
24	0,621	1,238	1,851	2,460	3,065	3,665	4,262	4,854	5,442	6,025
25	0,621	1,238	1,851	2,460	3,064	3,665	4,261	4,853	5,440	6,023
26	0,621	1,238	1,851	2,460	3,064	3,664	4,260	4,851	5,439	6,021
27	0,621	1,238	1,851	2,459	3,063	3,663	4,259	4,850	5,437	6,019
28	0,621	1,238	1,851	2,459	3,063	3,662	4,258	4,848	5,435	6,017
29	0,621	1,238	1,850	2,459	3,062	3,662	4,256	4,847	5,433	6,014
30	0,621	1,238	1,850	2,458	3,062	3,661	4,255	4,845	5,430	6,011
31	0,621	1,238	1,850	2,458	3,061	3,660	4,254	4,843	5,428	6,008
32	0,621	1,238	1,850	2,457	3,060	3,658	4,252	4,841	5,425	6,004
33	0,621	1,238	1,849	2,457	3,059	3,657	4,250	4,838	5,422	6,000
34	0,621	1,237	1,849	2,456	3,058	3,656	4,248	4,836	5,418	5,996
35	0,621	1,237	1,849	2,455	3,057	3,654	4,246	4,833	5,415	5,991
36	0,621	1,237	1,848	2,455	3,056	3,653	4,244	4,830	5,411	5,986
37	0,621	1,237	1,848	2,454	3,055	3,651	4,241	4,827	5,406	5,981
38	0,621	1,237	1,848	2,453	3,054	3,649	4,239	4,823	5,402	5,975
39	0,621	1,237	1,847	2,452	3,052	3,647	4,236	4,819	5,397	5,968
40	0,621	1,236	1,847	2,451	3,051	3,645	4,233	4,815	5,391	5,961
41	0,621	1,236	1,846	2,450	3,049	3,642	4,229	4,810	5,385	5,953
42	0,621	1,236	1,845	2,449	3,047	3,639	4,225	4,805	5,378	5,945
43	0,621	1,235	1,845	2,448	3,045	3,636	4,221	4,799	5,371	5,936
44	0,620	1,235	1,844	2,447	3,043	3,633	4,217	4,793	5,363	5,926
45	0,620	1,235	1,843	2,445	3,041	3,630	4,212	4,787	5,354	5,915

46	0,620	1,234	1,842	2,443	3,038	3,626	4,206	4,779	5,345	5,903
47	0,620	1,234	1,841	2,442	3,035	3,622	4,200	4,772	5,335	5,890
48	0,620	1,234	1,840	2,440	3,032	3,617	4,194	4,763	5,324	5,876
49	0,620	1,233	1,839	2,438	3,029	3,612	4,187	4,754	5,312	5,861
50	0,620	1,233	1,838	2,435	3,025	3,607	4,179	4,744	5,299	5,844
51	0,620	1,232	1,836	2,433	3,021	3,601	4,171	4,733	5,284	5,826
52	0,620	1,231	1,835	2,430	3,017	3,594	4,162	4,721	5,269	5,806
53	0,619	1,231	1,833	2,427	3,012	3,587	4,152	4,708	5,252	5,785
54	0,619	1,230	1,832	2,424	3,007	3,580	4,142	4,693	5,234	5,762
55	0,619	1,229	1,830	2,420	3,001	3,571	4,130	4,678	5,214	5,737
56	0,619	1,228	1,828	2,417	2,995	3,562	4,118	4,661	5,192	5,710
57	0,619	1,227	1,825	2,412	2,988	3,552	4,104	4,643	5,169	5,680
58	0,618	1,226	1,823	2,408	2,981	3,542	4,089	4,623	5,143	
59	0,618	1,225	1,820	2,403	2,973	3,530	4,073	4,602		
60	0,618	1,224	1,817	2,398	2,965	3,517	4,056			
61	0,617	1,222	1,814	2,392	2,955	3,504				
62	0,617	1,221	1,810	2,385						
63	0,617	1,219								
64	0,616									